AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3224879 - SP (2026/0132714-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	YAGO MARTINS MELLO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU	:	ADRYAN DANIEL MORENO DOMINGOS

DECISÃO

Trata-se de agravo (e-STJ, fls. 571-580) contra a decisão de fls. 562-565, que inadmitiu o recurso especial interposto por **YAGO MARTINS MELLO**, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, em relação ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 506-521).

No recurso especial inadmitido, aponta violação aos seguintes dispositivos: art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; arts. 33 e seus parágrafos, 44 e 59 do Código Penal (e-STJ, fls. 532-546).

Pleiteia, inicialmente, o restabelecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, afirmando preenchidos os requisitos legais, com destaque para a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, além da impropriedade de se considerar atos infracionais pretéritos para afastar o redutor (e-STJ, fls. 535-543).

Busca, em seguida, a fixação do regime inicial aberto, invocando a necessidade de fundamentação concreta e a inadequação de agravar o regime com base na gravidade abstrata do delito, conforme orientação sumular (e-STJ, fls. 543-545).

Postula, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, afastando a negativa fundada apenas na gravidade em abstrato do tráfico de drogas (e-STJ, fls. 545-548).

Instado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 584-587).

O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 562-565), ao que se seguiu a interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 571-580).

A Defesa sustenta que foram impugnados, de forma adequada, todos os óbices de inadmissibilidade, com prequestionamento suficiente e sem necessidade de revolvimento

Documento eletrônico VDA57577727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2026. Código de Controle do Documento: 71db3f67-97c0-4dfb-9add-a2654ec31618

probatório, afirmando a pertinência do exame apenas de valoração jurídica dos fatos delineados (e-STJ, fls. 574-580).

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (e-STJ, fls. 611-615).

É o relatório.

Decido.

O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.

A sentença reconheceu a causa de diminuição do § 4º e fixou reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, 166 dias-multa, regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 394-397). Em apelação, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso ministerial para afastar o redutor, fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, sem substituição por restritivas (e-STJ, fls. 506-521).

O Tribunal de origem, ao apreciar apelação criminal defensiva, afastou o privilégio no tráfico consoante trechos a seguir transcritos:

> "[...]
> **Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao réu YAGO. Embora primário, o acusado demonstrou dedicação à atividade criminosa, evidenciada não apenas pela variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), mas também por seus antecedentes infracionais específicos pela prática de tráfico de drogas, com medidas socioeducativas anteriormente cumpridas, circunstâncias que denotam habitualidade no comércio ilícito.**
> Neste sentido:
> [...]
> **Ressalte-se a proximidade temporal entre tais atos infracionais e o delito ora apurado, circunstância que demonstra continuidade no envolvimento com a narcotraficância, afastando a incidência do benefício.**
> Como se observa, a i. Defesa limita-se a discutir questões de mérito, sustentando a absolvição dos réus. Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório. As provas colhidas nos autos, repise-se, são plenamente aptas a afastar a tese de inocência e a confirmar a autoria e materialidade delitivas, legitimando, assim, a aplicação da sanção penal nos moldes fixados, com os ajustes ora determinados.
> [...]" (e-STJ, fls. 515-517, grifou-se.)

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores,

Documento eletrônico VDA57577727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2026. Código de Controle do Documento: 71db3f67-97c0-4dfb-9add-a2654ec31618

apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Dos autos em exame, constata-se que o Tribunal de origem caçou o privilégio em razão da prática pretérita de atos infracionais pelo réu, inclusive análogo ao tráfico de drogas e com proximidade temporal.

Sobre o tópico, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao examinar esse tema, inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, observando-se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

> "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
> 1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.
> 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE).
> 3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente

Documento eletrônico VDA57577727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2026. Código de Controle do Documento: 71db3f67-97c0-4dfb-9add-a2654ec31618

pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal.

4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos." (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021, grifou-se.)

Nos autos em exame, o histórico de atos infracionais, inclusive com aplicação de medida socioeducativa decorrente de ato análogo ao tráfico e indicando proximidade temporal, indicam a reiteração no comércio ilícito de drogas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, **conheço** do agravo para **negar provimento** ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 13 de junho de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA57577727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2026. Código de Controle do Documento: 71db3f67-97c0-4dfb-9add-a2654ec31618